

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1132 -
1133/2536

สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

โจทก์

นายชูยศ โอจงเพียร กับพวก

จำเลย

พันเอกธนพงศ์ งามอาจอิทธิชัย ทนาย

จำเลยที่ 3, ที่ 5, ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

และที่ 8

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ยื่นฎีกา และได้ชำระค่านำหมายส่ง
สำเนาฎีกาแก่เจ้าหน้าที่ศาล เรียบร้อยแล้ว จำเลยทั้งสี่มิได้มีเจตนาหรือจงใจที่จะ ไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแต่อย่างใด ขอศาลฎีกา ได้โปรดหยิบยกคำสั่งยกฟ้อง
ฎีกามาทบทวนพิจารณาวินิจฉัย อีกครั้งหนึ่ง และสั่งรับฎีกาโดยให้จำเลยทั้งสี่นำ
หมาย และสำเนาฎีกาให้โจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีส่ง สำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษา ให้เรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ใน
สำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และเรียกจำเลยในสำนวนที่
สอง เป็นจำเลยที่ 8

ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 7 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 8 ถึงแก่กรรมนางเอี่ยมภาคะ
นันท์ ขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
319,845 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 สิงหาคม
2525 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6
ชำระแทนและให้จำเลยที่ 8 ในฐานะทายาทโดยธรรม ของนายล้วน มัณฑรัตน์ ชำระ
แทนในเงินต้น 50,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยจนกว่าชำระเสร็จเป็นการไถ่จำนอง
หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำนองทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด
เอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ หากขายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 4
ถึงที่ 6 และของ นายล้วน มัณฑรัตน์ ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระแทนจนครบ

จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รับเป็นฎีกาของจำเลย
ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 สำเนา ให้โจทก์แก้ ให้จำเลยวางเงินค้ำส่งภายใน 7 วัน
(อันดับ 340)

ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นได้รายงาน ว่า จำเลยมิได้ วางเงินค้ำส่งสำเนาฎีกาให้
แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นจึงสั่ง ให้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งศาลฎีกามีคำสั่ง
ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 เพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในเวลาที่ศาลกำหนดและ
เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของศาลดังกล่าวถือว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ทั้ง
ฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วย
มาตรา 246 และมาตรา 247 ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา
(อันดับ 343,352)

จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ยื่นคำร้องดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าส่งศาล
ฎีกาสั่ง (อันดับ 364)

คำสั่ง

พิเคราะห์คำร้องของ ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ที่อ้างว่าจำเลยที่ 3 ได้ชำระค่านำส่งสำเนาฎีกาให้แก่เจ้าหน้าที่ ของศาลด้วยตนเองแล้วนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนใดของศาล และไม่มีหลักฐานใดมาสืบสนับสนุน ประกอบกับตามรายงานของเจ้าหน้าที่ศาลลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 ได้รายงาน ให้ศาลทราบไว้ชัดว่า จำเลยมิได้วางเงินค่าส่งสำเนาฎีกา ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด คำร้องของ ทนายจำเลยดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์คำร้องของ ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ที่อ้างว่าจำเลยที่ 3 ได้ชำระค่านำส่งสำเนาฎีกาให้แก่เจ้าหน้าที่ ของศาลด้วยตนเองแล้วนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนใดของศาล และไม่มีหลักฐานใดมาสืบสนับสนุน ประกอบกับตามรายงานของเจ้าหน้าที่ศาลลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 ได้รายงาน ให้ศาลทราบไว้ชัดว่า จำเลยมิได้วางเงินค่าส่งสำเนาฎีกา ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด คำร้องของ ทนายจำเลยดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ